



T-104
2022

توصيف المقرر الدراسي

اسم المقرر:	أحكام الالتزام
رمز المقرر:	2003313-3
البرنامج:	البكالوريوس في الأنظمة
القسم العلمي:	قسم الأنظمة
الكلية:	كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة:	جامعة الطائف
نسخة التوصيف:	الرابعة
تاريخ آخر مراجعة:	1443/11/1هـ





الصفحة	المحتوى
3	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
3	1. الوصف العام للمقرر
3	2. الهدف الرئيس للمقرر
3	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
4	ج. موضوعات المقرر
4	د. أنشطة تقييم الطلبة
5	هـ. مصادر التعلم والمرافق
5	1. قائمة المراجع ومصادر التعلم
5	2. المرافق والتجهيزات المطلوبة
5	و. تقويم جودة المقرر
5	ز. اعتماد التوصيف



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي									
1. الساعات المعتمدة:					3 ساعات				
2. نوع المقرر									
أ. متطلب جامعة		متطلب كلية		متطلب تخصص		√		متطلب مسار	
ب. إجباري		√		اختياري					
3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					الرابع				
4. الوصف العام للمقرر									
تهدف هذه المادة إلي تعريف الطالب بمفهوم الأحكام العامة للالتزامات القانونية والأوصاف التي يمكن للأفراد وصف التزاماتهم بها كما يهدف الى بيان الضمان العام للدائنين لدى مدينهم والالتزامات التي يشغل بها الضمان لمصالحهم كما يبين الوسائل القانونية التي ضمنها القانون للدائنين لحفظ حقوقهم لدى مدينهم كالدعوى المباشرة والدعوى غير المباشرة ودعوى عدم نفاذ التصرفات ودعوى الصورية والحق في الحبس، وأوصاف الالتزام كالشرط والأجل، وتعدد محل الالتزام كالالتزام التخييري والالتزام البدلي، وتعدد طرفي الالتزام كالتضامن بنوعيه الايجابي والسلبي وعدم قابلية الالتزام للانقسام ، وانتقال الالتزام كحوالة الحق وحوالة الدين، وانقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء كالتجديد والمقاصة واتحاد الذمة والوفاء الاحتياطي والانابة في الوفاء، وانقضاء الالتزام دون الوفاء به كالإبراء واستحالة التنفيذ والتقديم المسقط .									
5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) مصادر الالتزام									
6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد									
7. الهدف الرئيس للمقرر									
1-معرفة المقصود بالضمان العام للدائنين (الذمة المالية).									
2- التعرف علي خصائص الالتزامات المدنية والفرق بينها وبين الالتزامات الطبيعية.									
3- التعرف علي القواعد القانونية والفنية للأوصاف التي يتصف بها الالتزام.									
4-التعرف علي الأنواع المختلفة للدعاوى التي يرفعها الدائن على مدينه للمحافظة على حقوقه قبله.									
5- التعرف علي الطرق الأساسية لتقادم الالتزامات واسباب سقوطها.									

1. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	45 = (15×)3	100%
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي	-	-

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
	● التعليم الإلكتروني		
4	التعليم عن بعد	-	-

2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	45	100%
2	معمل أو إستوديو	-	-
3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
	الإجمالي	45	100%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يعرف المقصود بأحكام الالتزام والضمان العام، وخصائصه ومخاطره، والالتزام الطبيعي وحالاته وآثاره. والتنفيذ العيني وأنواعه والاعذار والشرط الجزائي وفوائد التأخير.	1ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
1.2	يستنتب ويحدد الوسائل التي تكفل تنفيذ الالتزام في أموال المدين. وبين طريقة بناء الدعاوى (المختلفة) غير المباشرة، الدعاوى البوليسية، الصورية، الحق في الحبس).	2ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية- تقييم التكاليف
1.3	يفهم المعلومات والنظريات والاتجاهات الحديثة في مجال أحكام الالتزام كانتقال الالتزام (حوالة الحق- حوالة الدين). وانقضاء الالتزام بما يعادل	3ع	- المحاضرة الحوار والمناقشة الجماعية	الاختبار النهائية واجبات منزلية وأبحاث (سواء جماعية أم فردية)

	الوفاء (الإنابة- التجديد- الوفاء الاعتياضي- المقاصة- اتحاد الذمة		— عرض النماذج العملية	
2.0	المهارات			
2.1	أن يُفسر الطالب النصوص القانونية تفسيراً سليماً ويستنبط ما يتفق على منازعات القانون التجاري.	م1	المُحاضرة	اختبار + الأعمال الفصلية
2.2	أن يُقارن الطالب بين الشركات التجارية والمدنية في القانون التجاري السعودي والأنظمة القانونية المختلفة. ويطبق صيغ الدعوى المباشرة وغير المباشرة والدعوى البوليصة ودعوى الصورية. ويستنتج الأحكام المناسبة للوقائع من واقع أوصاف الالتزامات المختلفة.	م2	- إعطاء أمثلة على قضايا واقعية. - جلسات مناقشة.	الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.
2.3	أن يُحلل الطالب الأسس القانونية التي يقوم عليها القانون التجاري السعودي من خلال اقتراح الحلول المناسبة للقضايا الشائكة.	م3	- مراجعة ما تم تدريسه عن طريق طرح أسئلة. - جلسات مناقشة.	الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	يعمل الطالب على إيجاد الحلول السليمة في القضايا التي يتعرض لها.	ق1	المُحاضرات	عقد جلسات الحوار والمناقشة للتحقق من مدى استيعاب الطلاب للقيم المستهدفة من المقرر.
3.2	التواصل الفعال مع الآخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي.	ق2	-التدريب العملي	الاختبارات التحريرية والشفهية

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات
---	-----------------	---------

الترشيح المتوقعة		
3	التعريف بالأطر العامة لأحكام الالتزام.	1
3	التعريف بالضمان العام وخصائصه ومخاطره.	2
3	التعريف بالتنفيذ العيني وأنواعه الجبري والاختياري.	3
3	التفرقة بين الاغذار والشرط الجزائي وفوائد التأخير	4
3	الوسائل التي تكفل للدائن تنفيذ الالتزام، كالدعوى المباشرة والدعوى غير المباشرة	5
3	دعوى عدم نفاذ التصرفات ودعوى الصورية والحق في الحبس.	6
1	الاختبار النصفي	7
2	التعريف بأوصاف الالتزام كالشرط والأجل.	
3	بيان أنواع الشرط والشروط الواجب توافرها في الشرط.	8
3	الأجل وأنواعه والشروط الواجب توافرها فيه.	9
3	تعدد محل الالتزام كالالتزام التخييري والالتزام البدلي.	10
3	تعدد طرفي الالتزام كالتضامن بنوعيه الايجابي والسلبي	11
3	انتقال الالتزام (حوالة الحق وحوالة الدين)	12
3	عدم قابلية الالتزام للانقسام ، انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء كالإنابة في الوفاء والوفاء الاعتيادي.	13
3	التجديد والمقاصة واتحاد الذمة واستحالة التنفيذ	14
3	التقادم المسقط وانقضاء الالتزام دون الوفاء به كالإبراء.	15
	الاختبار النهائي	16
45	المجموع	

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

ه. مصادر التعلم والمرافق:

المرجع الرئيس للمقرر	أحكام الالتزام للدكتور أيمن سعد سليم، دار حافظ للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية
المراجع المساندة	- الوسيط في القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري
المصادر الإلكترونية	www.ao-academy.org موقع وزارة العدل السعودية. موقع المكتبة الرقمية السعودية. http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
أخرى	الاعتماد على البرامج والتطبيقات الإلكترونية على الكمبيوتر أو الأقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو الأنظمة الفنية

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب ، وعدد أجهزة الحاسب الآلي المتاحة
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	لا يوجد

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب/ قيادات البرنامج	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
مصادر التعلم	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
أخرى	-	-

و. تقويم جودة المقرر

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).

طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:



قسم الأنظمة	جهة الاعتماد
14	رقم الجلسة
1443/11/1هـ	تاريخ الجلسة

قسم الأنظمة
Law Department

